

1500348-19.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500348-19.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500348-19.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Montese, Esplanada dos Barreiros, município de São Vicente, PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 10), trazia consigo e

guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para venda ou entrega ao consumo de terceiros, 38 microtubos contendo aproximadamente 56 g de cocaína, 15 trouxinhas de papel contendo aproximadamente 73 g de maconha, 10 papelotes contendo aproximadamente 21 g de skunk, e 105 pedras de crack com peso aproximado de 15 g, substâncias entorpecentes essas que se encontram apta a determinar dependência física e psíquica, conforme auto de constatação provisória (fls.8) e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.

Segundo restou apurado, policiais civis, em incursão pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes realizavam lograram êxito em surpreender o indiciado, que chamou a atenção por estar usando um uniforme de empresa conhecida por TERRACOM e calçando chinelo de dedo.

Ao abordá-lo, observaram que ele tentou dispensar uma sacola de cor preta, a qual acondicionava as porções de drogas acima referidas.

Em uma outra sacola de cor verde, foi encontrada a quantia em dinheiro de R\$ 227,00, sendo R\$ 190,00 em espécie e R\$ 37,00 em moedas. O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 36/41).

Oferecida a denúncia (págs. 53/54), o réu foi notificado (pág. 78) e apresentou defesa (págs. 110/111). Recebida a denúncia em 04/04/2022 (págs. 112/113), o réu foi citado (pág. 130). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.152/158), enquanto a Defesa postulou pela absolvição, que seja reconhecido a confissão espontânea dos acusados e o fato que ambos são menores de 21 anos, a fixação do regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação de duas penas restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls.165/167).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Fabio da Costa, policial civil, disse que após entrar em incursão no Beco da Montese, avistou o réu sentado em uma cadeira de plástico vestindo um uniforme de lixeiro com chinelo de dedo no pé, que para ele não é normal, devida a fundada suspeita e após indaga-lo se estava tudo bem, o policial realizou a abordagem, sendo encontrado embaixo do réu, no qual estava sentado nela, uma sacola preta contendo entorpecentes e uma sacola verde com dinheiro em seu interior.

A testemunha Reginaldo Sebastião Marques, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda, acrescentando que a esposa do réu estava em um bar, e após ser comunicada sobre a prisão em flagrante de seu marido, compareceu a delegacia.

Alana dos Santos Oliveira, amiga da mulher do acusado, disse que não estava presente no momento da prisão do réu, narrando apenas que ele realizava alguns bicos e havia iniciado o uso de drogas devido a morte de sua mãe. Em audiência, a testemunha Inaie Iara de Moraes Fernandes, conhecida do réu, disse que não estava presente no momento da prisão do réu, narrando apenas que o réu era trabalhador e que realizava o uso de maconha.

Moacir Alves, conhecido do réu por ser pai de sua esposa, disse que não estava presente no momento da prisão do réu, narrando que o réu trabalhava em um estabelecimento com sua mãe, e após a morte de dela, o denunciado iniciou o uso de drogas.

Graziela dos Santos Alves, esposa do réu, disse que não estava presente no momento da prisão do réu, de modo que chegou em momento posterior, narrando que após chegar de seu serviço, verificou a presença da mochila do réu com seus equipamentos de pintura e seu sapato, visto isso direcionou-se ao local onde ele costumava usar droga, após verificar a ausência dele ao local, dirigiu-se no onde o réu costumava trabalhar fazendo reciclagem, e por fim se locomoveu ao bar, no qual se deparou com diversos gritos pedindo para solta-lo, e quando chegou ao local dos fatos o réu estava sendo abordado, alegando também que o réu havia um problema grave com drogas, porém sempre trabalhou.

Em interrogatório, o réu Pitter Jesse Teixeira da Silva, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que voltou a utilizar após a morte de sua mãe, de modo que ele frequentava um bar com para realizar o uso de drogas com seus colegas, contudo, com o intuito de sustentar seu vício, insistiu para que esses indivíduos o deixassem vender drogas, momento que os policiais chegaram ao local dos fatos e abordaram o denunciado, sendo encontrada, em um muro no final do beco, uma sacola com entorpecentes, no qual alegou que estavam sendo usados para o tráfico.

A materialidade delitiva restou devidamente evidenciada pelo estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (pág.7), auto de constatação provisória (pág. 8), laudo de exame químico toxicológico (págs.72/74) e laudo pericial (págs. 75/76), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, uma vez que chegar ao local se depararam com o réu sentado em uma sacola preta contendo entorpecentes e uma sacola verde com dinheiro em seu interior, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente à reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 1502477-70.2017.8.26.0536 – pág.19), sendo compensada pela circunstância atenuante referente à confissão, mantendo-se a pena inicial fixada.

Na terceira fase, verifica-se a incompatibilidade para a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, devido à ausência do pressuposto da primariedade, uma vez que o réu é reincidente, mantendo-se a pena, em definitivo, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 e 34 do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado PITER JESSE TEIXEIRA DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime inicial fechado.

Decreto o perdimento de bens e valores, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.
Nego o direito ao recurso em liberdade, pois o réu foi condenado nessa fase.
Ademais, é reincidente e sua liberdade colocaria em risco a ordem pública.
Recomende-se na unidade prisional em que se encontra.

PIC

São Vicente, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA